



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA

Seduta del 01/10/2024 n. 139

OGGETTO:

ADOZIONE 3^a AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 ED ELENCO ANNUALE 2024 APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 45 DEL 19.12.2023.

L'Anno **Duemilaventiquattro** il giorno **Uno** del mese di **Ottobre** alle ore **15:40**, nella Residenza Municipale a seguito di regolare convocazione si e' riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	TOMBOLINI GIANLUIGI	SINDACO	Si
2	CALDUCCI GABRIELE	VICESINDACO	No
3	IPPOLITI ROSSANA	ASSESSORE	No
4	MONACO GIUSEPPE	ASSESSORE	Si
5	CARLETTI GLORIA	ASSESSORE	Si
Presenti N. 3		Assenti N. 2	

Partecipa con funzioni consultive referenti di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4,lett. A, del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE **MONTACCINI GIOVANNI**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor **TOMBOLINI GIANLUIGI** ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 37 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 dispone che gli enti pubblici, tra cui gli Enti Locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma triennale dei lavori di importo pari o superiore ad Euro 150.000,00 corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso secondo gli schemi tipo di cui all'allegato I.5 al D.Lgs. 36/2023, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
- con l'allegato I.5 al D.Lgs. 36/2023, sono definiti gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali ed aggiornamenti annuali;
- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione dell'ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 104 del 19/09/2023 è stato adottato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2024 – 2026 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2024;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 07/11/2023 sono state approvate le modifiche al programma triennale dei lavori pubblici 2024 – 2026 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2024 adottato con atto di G.C. n. 104 del 19.09.2023, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19/12/2023 è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2024 – 2026 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2024;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 05.03.2024 è stato adottato il 1^a aggiornamento al programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 ed elenco annuale 2024 precedentemente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45/2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 12/03/2024 è stato approvato il 1^a aggiornamento al programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 ed elenco annuale 2024 precedentemente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45/2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 21.05.2024 è stato adottato il 2^a aggiornamento al programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 ed elenco annuale 2024 precedentemente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45/2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/05/2024 è stato approvato il 2^a aggiornamento al programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 ed elenco annuale 2024 precedentemente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45/2023;
- ai sensi dell'art. 5, comma 9, dell'All.to I.5 del D.Lgs. n.36/2023 il quale stabilisce che i programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, qualora le modifiche riguardino:
 - a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale;
 - b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
 - c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
 - d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;
 - e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse;



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

- ai sensi dell'art. 5 comma 10 dell'Allegato I.5 al D.Lgs. 36/2023, le modifiche ai programmi di cui al sopracitato comma 9 sono pubblicate sul sito istituzionale della stazione appaltante e dell'ente concedente;

Dato atto che con determinazione sindacale n. 7/6 del 07/09/2020 il Geom. Enrico Trillini, Responsabile della IV^a U.O.-Servizi Tecnici/Protezione Civile – già Referente Unico per il BDAP è stato nominato Referente della programmazione triennale dei lavori, programmazione biennale (ora triennale) degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi aggiornamenti annuali, e che lo stesso ha dichiarato di non trovarsi in conflitto di interessi con l'oggetto dell'incarico che gli è stato attribuito;

Riscontrata la necessità di procedere ad un aggiornamento del sopra citato Programma triennale dei lavori pubblici 2024 – 2026 e più precisamente dell'Elenco annuale 2024 in quanto:

-si intende aggiungere l'intervento, con previsione di avvio della procedura di affidamento nell'anno 2024, per il quale la Regione Marche, con Decreto del Direttore del Dipartimento infrastrutture, Territorio e Protezione Civile n. 127 del 12 luglio 2024 ha concesso al Comune di Numana il contributo di € 274.420,00 per la realizzazione di opere foranee e riqualificazione del porto, intervento denominato "Fornitura e posa in opera di struttura modulare ombreggiante nei percorsi pedonali all'interno del piazzale del porto di Numana- anno 2024- CUP J66E24000010002";

-occorre cancellare l'intervento "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA DI COLLEGAMENTO DALLA ZONA PORTUALE CON IL CENTRO STORICO DI NUMANA", codice CUI L00113090427202300003, Codice CUP J61J2301420006, inserito nell'elenco annuale 2024, per l'importo complessivo di € 1.700.000,00 di cui € 1.333.333,33 finanziato dalla Regione Marche ed € 366.666,67 con risorse proprie di bilancio, in quanto con nota a firma del Sindaco, prot. n. 15752 del 12/08/2024, è stata comunicata alla Regione Marche la rinuncia al finanziamento;

- si intende cancellare l'intervento "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERESSATE DA FLUSSI TURISTICI", codice CUI L00113090427202200002, codice CUP J67H22001230004, inserito nell'elenco annuale 2024, per l'importo complessivo di € 150.000,00, finanziato con risorse proprie di bilancio, in quanto a seguito di variazione di bilancio giusta delibera di giunta comunale n. 75 del 23/04/2024, è stato aggiornato l'importo stimato dell'intervento a € 137.500,00 pertanto senza l'obbligo di inserimento nel programma in parola;

Ritenuto quindi opportuno procedere all'approvazione delle modifiche da apportare al Programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 e all'elenco annuale 2024, ai sensi dell'art. 5 comma 9 dell'Allegato I.5 al D.Lgs. 36/2023,

Dato atto che, per l'integrazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026, il servizio finanziario provvederà ad inserire le conseguenti variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

Dato atto che la presente delibera, corredata dalle schede di cui all'Allegato I.5, annulla e sostituisce in ogni sua parte la delibera di G.C. 136 del 07/11/2023, la successiva delibera di G.C. n. 45 del 05.03.2024 e la successiva delibera di G.C. n. 96 del 21.05.2024, allegata quale parte integrante e sostanziale alla nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, approvato con delibera di C.C. n. 39 del 19/12/2023;



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Rilevata la propria competenza in base al combinato disposto degli art. 42 e 48, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 e l'elenco annuale dei lavori dell'anno 2024, modificato, redatto dal Geom. Enrico Trillini in qualità di referente responsabile della programmazione, secondo lo schema tipo di cui all'art. 3, comma 2 dell'allegato I.5 del D.Lgs. n. 36/2023, composto dalle schede di seguito elencate:

- A: Quadro Delle Risorse Necessarie Alla Realizzazione Del Programma;
- B: Elenco delle Opere Incompiute;
- C: Elenco Degli Immobili Disponibili;
- D: Elenco Degli Interventi Del Programma
- E: Interventi Ricompresi Nell'elenco Annuale
- F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;

Visto il cronoprogramma di spesa aggiornato, per l'attuazione del programma dei lavori pubblici che si riporta al presente provvedimento con l'allegato H;

Ritenuti gli atti in argomento meritevoli di approvazione;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Geom. Enrico Trillini, Responsabile della IV^a U.O. -Servizi Tecnici/Protezione Civile-, nella proposta di cui al presente atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.n. 267/00;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, nella proposta di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00;

Accertata la regolarità e la correttezza amministrativa dell'intero procedimento;

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e quindi deve intendersi come materialmente trascritta e approvata;

2) di adottare le modifiche del programma triennale dei lavori pubblici 2024 – 2026 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici 2024, ai sensi dell'art. 5 comma 9 dell'Allegato I.5 al D.Lgs. 36/2023, per le motivazioni di cui in premessa;

3) di approvare lo schema aggiornato del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2024/2026 e il relativo elenco annuale 2024, predisposto dal referente responsabile della programmazione, redatto sulla base degli schemi-tipo di cui al comma 2), art. 3, dell'allegato I.5 al D.Lgs. n. 36/2023 di seguito elencati ed allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

- A: Quadro Delle Risorse Necessarie Alla Realizzazione Del Programma;
- B: Elenco delle Opere Incompiute;
- C: Elenco Degli Immobili Disponibili;
- D: Elenco Degli Interventi Del Programma
- E: Interventi Ricompresi Nell'elenco Annuale
- F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;

4) di approvare il cronoprogramma di spesa aggiornato, per l'attuazione del programma dei lavori pubblici, che si riporta al presente provvedimento con l'allegato H;

5) di dare atto che le modifiche al programma sono state redatte nel rispetto dei documenti programmatori, del bilancio di previsione 2024/2026 della capacità di riscossione delle entrate a finanziamento delle opere, del cronoprogramma delle opere e del rispetto dell'obiettivo di pareggio di bilancio e che gli appalti di lavoro ivi previsti trovano idonea copertura finanziaria nel bilancio 2024/2026;

6) di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Consiglio comunale per l'approvazione definitiva delle modifiche di cui in oggetto sensi degli artt. 172 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000;

7) di dare atto che la presente delibera, corredata dalle schede di cui all'Allegato I.5, annulla e sostituisce in ogni sua parte la delibera di G.C. 136 del 07/11/2023, la successiva delibera di G.C. n. 45 del 05.03.2024 e la successiva delibera di G.C. n. 96 del 21.05.2024, allegata quale parte integrante e sostanziale alla nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, approvato con delibera di C.C. n. 39 del 19/12/2023;

8) di dare atto che, il programma triennale così come aggiornati sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente nelle pertinenti sezioni di "*Amministrazione Trasparente*", ai sensi dell'art. 5, comma 10) dell'allegato I.5 al D.Lgs. n. 36/2023;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONTACCINI GIOVANNI

IL SINDACO
f.to TOMBOLINI GIANLUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, responsabile del servizio pubblicazioni aventi effetto di pubblicit  legale;

Visti gli atti di ufficio,

attesta

che la presente deliberazione:

(x) sara' affissa nel sito web di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,c.1, della L. 18/06/2009 n.69)
per 15 giorni consecutivi dal 08/10/2024 al giorno 23/10/2024;

(x) e' stata trasmessa, ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. 267/2000);

Numana li 08/10/2024

Il Responsabile del Servizio
f.to Tassotti Stefania

Il sottoscritto, responsabile del servizio affari generali;

Visti gli atti di ufficio

attesta

che la presente deliberazione:

(x) E' divenuta esecutiva il giorno 01/10/2024

() E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3D.Lgs. 267/2000)

() Ha acquistato efficacia, il giorno _____ avendo il consiglio confermato l'atto con
deliberazione n. _____ in data _____ (art. 127, comma 2 D.Lgs. 267/2000).

Il Responsabile del Servizio
f.to Tassotti Stefania

Numana li 08/10/2024

Il presente e' conforme all'originale (art. 107, c. 3, lett. H, L. 267/2000)

Numana li

Il Responsabile del Servizio